

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת שלום דנינו
משה סעדה

פ/737/25

הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון – עידוד עסקים קטנים ובינוניים באזור פריפריה במכרז), התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 1 בחוק חובת המכרזים, התשנ"ב–1992¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1, אחרי ההגדרה "המועצה להשכלה גבוהה" יבוא :
- "אזור פריפריה" – כל אחד מאלה : הנגב כהגדרתו בחוק הרשות לפיתוח הנגב, התשנ"ב–1991², והגליל כהגדרתו בחוק הרשות לפיתוח הגליל, התשנ"ג–1993³ ;".
2. הוספת סעיף 22. אחרי סעיף 2 לחוק העיקרי יבוא :
- "עידוד עסקים ד2. פורסם מכרז לפי הוראות חוק זה, ולאחר שקלול זעירים, קטנים התוצאות קיבלו שתי הצעות או יותר תוצאה ובינוניים באזור משוקללת זהה שהיא התוצאה הגבוהה ביותר, פריפריה במכרז ואחת מן ההצעות היא של עסק זעיר, עסק קטן או עסק בינוני הנמצא באזור פריפריה, תיבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז כאמור, וזאת בתנאי שההצעה אינה של חברת בת של חברה גדולה ; לעניין סעיף זה, "חברה גדולה" – עסק שאינו עסק זעיר, קטן או בינוני."

דברי הסבר

סיוע לעסקים זעירים, קטנים ובינוניים בפריפריה יוביל לצמיחה ויצמצם את תופעת ההגירה מהפריפריה. מטרת הצעת החוק היא לסייע לעסקים זעירים, קטנים ובינוניים, בעיקר אלה שנמצאים

¹ ס"ח התשנ"ב, עמ' 114.

² ס"ח התשנ"ב, עמ' 26.

³ ס"ח התשנ"ג, עמ' 138.

בצפון המדינה ובדרומה, לקבל ייצוג הולם והעדפה במכרזים שמפורסמים על ידי הממשלה, הרשויות המקומיות ומוסדות ציבור אחרים.

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת יעל רון בן משה וקבוצת חברי הכנסת (פ/2755/24).

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת לימור מגן תלם (פ/2883/24).

הצעת החוק זהה לפ/2883/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)